



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-142741070- -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-142741070- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta, consiste en la adquisición de SIETE (7) lotes de terreno por parte de la firma MOLINOS AGRO S.A.

Que la operación fue instrumentada mediante una escritura pública de compraventa de fecha 30 de diciembre de 2024, donde la mencionada firma adquiere SIETE (7) lotes sitios en las localidades de Timbúes y Puerto General San Martín, Provincia de SANTA FE.

Que las partes de la transacción también suscribieron (i) un Acuerdo complementario; (ii) una Escritura Pública de Cesión de Derechos Litigiosos; y (iii) una Cesión de compromiso de servidumbre.

Que la operación consiste en la adquisición de un complejo de campos rurales ubicado en la zona agrícola de los distritos de Timbúes y Puerto General San Martín, departamento de San Lorenzo, provincia de SANTA FE.

Que el activo comprende SIETE (7) lotes de terrenos que abarcan aproximadamente DOSCIENTAS VEINTE (220) hectáreas de tierras productivas, con todas las construcciones, instalaciones y mejoras adheridas al suelo.

Que los inmuebles se encuentran distribuidos en la región cerealera santafesina, registrados mediante planos de

mensura y subdivisión ante el Departamento Topográfico de la Provincia de SANTA FE y el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) durante el año 1997.

Que según informó la parte consultante, estos campos no estuvieron afectados a actividades productivas o comerciales del vendedor ni del comprador durante el último año.

Que el día 16 de abril de 2025, la empresa MOLINOS AGRO S.A. celebró un contrato de arrendamiento rural de los inmuebles con un tercero independiente al grupo comprador, por un plazo de TRES (3) años con opción de rescisión sin causa a partir del segundo año.

Que el arrendatario destinará las tierras a la producción agrícola mediante la siembra y cosecha de cultivos tradicionales de la región, además de realizar tareas de control de malezas y trabajos mecánicos asociados.

Que el día 2 de enero de 2025, la firma MOLINOS AGRO S.A. se presentó ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442 respecto a la necesidad de notificar la operación.

Que la citada firma entendió que la operación bajo consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, toda vez que consideró que no implica una toma de control de una unidad empresarial independiente por parte de la parte consultante, manifestando que los inmuebles no constituyen una empresa ni una parte sustancial de la misma, sino que son simples activos que no generan volumen de negocios ni una clientela propia y, por eso, no hay una concentración en los términos de la normativa especial aplicable.

Que la empresa MOLINOS AGRO S.A. solicitó la suspensión del término previsto en el Artículo 9° de la citada ley.

Que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones y que cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones que se valoran, determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

Que a fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, vale traer a colación lo dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

Que el Artículo 11 de la mencionada ley enumera los casos en los que, si bien una operación quedaría sujeta a la obligación de notificar porque cumple los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación y entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del Artículo 7° de la Ley N° 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el Artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el Artículo 11 de dicha ley.

Que la operación consiste en la transferencia de inmuebles con derechos y obligaciones sobre servidumbres, por lo tanto, la cuestión es determinar si constituye una transferencia de activos según el inciso d) del Artículo 7° de

la Ley N° 27.442.

Que específicamente, respecto a la compra de inmuebles, adquiere relevancia en una operación si, luego de la transferencia, será destinado a la misma actividad económica y si quien lo adquiere, o alguna de sus controlantes y/o controladas, se dedica a la actividad inmobiliaria o bien desarrolla la misma actividad que se viene efectuando en el inmueble adquirido.

Que especialmente cabe verificar la existencia de continuidad con la actividad o bien transferencia de un fondo de comercio.

Que, sin embargo, cabe destacar que el inmueble debe constituir una unidad de negocio y no puede ser considerado activo si, por ejemplo, será utilizado como vivienda particular de quien adquiere.

Que cabe adelantar que los inmuebles pueden considerarse dentro del concepto de activos ya descripto, toda vez que una de las empresas integrantes del grupo comprador, en particular, la firma PAEUN S.A., se dedica a la actividad inmobiliaria y, además, que la compradora arrendó los inmuebles objeto.

Que los inmuebles en cuestión durante el último año, no estuvieron afectados a ninguna actividad productiva o comercial, sino que eran terrenos no edificados o sin uso específico, sujetos a servidumbres, y que previamente, hasta el año 2021, los inmuebles fueron objeto de contratos de locación, con un mismo locatario, para el desarrollo de actividades agropecuarias.

Que conforme lo informado por la consultante, existen tres servidumbres sobre los inmuebles y en todos los casos, el vendedor cedió a la empresa MOLINOS AGRO S.A. su posición jurídica en los procesos y contratos respectivos mediante acuerdos complementarios y cesión de derechos litigiosos.

Que la transacción no incluye fondo de comercio ni traspaso de clientela, conforme surge de la escritura pública de compraventa aportada, en línea con que los inmuebles no contaban con explotación comercial al momento de la operación.

Que la parte consultante indicó sobre los inmuebles que, debido a que uno de los terrenos se encuentra frente al río, estos podrían ser aptos para actividades agroindustriales y exportadoras, pero no cuenta con ningún proyecto en curso o propuesto para desarrollar actividad sobre estos.

Que la siembra sería la actividad para la cual los inmuebles podrían ser aptos en corto plazo, requiriendo estudios de suelo y preparación del mismo, pero que el grupo comprador no se dedica a esa actividad comercial y que, de sembrar, sería únicamente con fines de protección para impedir ocupación de terceros.

Que los estudios y preparación de suelo podrían realizarse en corto plazo con muy baja inversión, pero la compradora no tiene previsto sembrar con fines productivos y, de hacerlo, sería económicamente insignificante.

Que la firma MOLINOS AGRO S.A. tampoco tiene previsto ningún proyecto industrial en el corto plazo ni está realizando anteproyecto alguno.

Que, con posterioridad al cierre de la operación, la empresa citada en el considerando inmediato anterior celebró un contrato de arrendamiento rural de los inmuebles con un tercero y que los inmuebles se encuentran actualmente arrendados para siembra y cosecha de cultivos.

Que los elementos que surgen del trámite son: (i) no hay traspaso de fondo de comercio ni clientela asociada; (ii)

no se desarrolló actividad económica en los inmuebles en el último año, aunque en la actualidad sí se desarrolla; (iii) no había intención de llevar adelante ningún proyecto antes de la compra, pero en el corto plazo fue arrendado para siembra y cosecha; (iv) el grupo comprador se dedica a actividad inmobiliaria (a través de la empresa PAUEN S.A.), aunque no comercializa a terceros el producto de la actividad agropecuaria que realiza para consumo propio.

Que el inciso d) del Artículo 11 de la Ley N° 27.442 enumera los casos exceptuados de la notificación prevista en el Artículo 9°, estableciendo que están exceptuadas “(...) las adquisiciones de empresas que no hayan registrado actividad en el país en el último año, salvo que las actividades principales de la empresa objeto y de la empresa adquirente fuera coincidentes.”

Que dicha excepción no puede entonces aplicarse al caso, pues el grupo comprador realiza la misma actividad a la que el objeto se dedica (inmobiliaria y desarrollo agropecuario).

Que en relación con lo solicitado por la firma MOLINOS AGRO S.A. sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que resulta de aplicación el punto a.1 del Anexo de la Resolución 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que cabe concluir que la operación analizada se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2025 correspondiente a la “OPI 374”, en el cual recomendó al Señor Secretario de Industria y Comercio: a) disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, b) comunicar a MOLINOS AGRO S.A. que resulta de aplicación el punto a.1 del Anexo de la Resolución 26/06 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA, y c) hacer saber a la mencionada firma que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que mediante el Decreto N° 650 de fecha 10 de septiembre de 2025, se asignó al Señor Secretario de Coordinación de Producción Pablo Agustín LAVIGNE (D.N.I. N° 30.448.069), el ejercicio de las competencias atribuidas a la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, EMPRENDEDORES Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO y a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, y en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y 650/25.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la firma MOLINOS AGRO S.A. que resulta de aplicación el punto a.1 del Anexo de la Resolución 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 3°.- Hácese saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen de fecha 11 de septiembre de 2025, identificado como IF-2025-101223635-APN-CNDC#MEC, correspondiente a la “OPI 374”, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2025.09.25 13:16:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.25 13:16:29 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2024-142741070- -APN-DR#CNDC, caratulado: *"MOLINOS AGRO S.A. S/OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 374)"* iniciado en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por parte de MOLINOS AGRO S.A. ("MOLINOS AGRO").

I LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LAS PARTES INTERVINIENTES

I.1. La operación

1. La operación traída a consulta, consiste en la adquisición de siete lotes de terreno por parte de MOLINOS AGRO.
2. La operación fue instrumentada mediante una escritura pública de compraventa de fecha 30 de diciembre de 2024, donde MOLINOS AGRO adquiere siete lotes sitios en las localidades de Timbúes y Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe.
3. Además, las partes de la transacción también suscribieron (i) un Acuerdo complementario; (ii) una Escritura Pública de Cesión de Derechos Litigiosos; y (iii) una Cesión de compromiso de servidumbre.

I.2. Sujetos intervinientes y su actividad

I.2.1. La parte adquirente

4. MOLINOS AGRO forma parte de un grupo económico cuyas actividades principales están centradas en la industria alimenticia, energética y actividades agropecuarias. MOLINOS AGRO está dedicada a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar; compra, acondicionamiento e industrialización de granos y oleaginosas, y comercialización de granos y oleaginosas y/o de los productos y subproductos derivados de su industrialización; servicios de acopio y acondicionamiento de cereales, oleaginosas y forrajeras.
5. El grupo desarrolla actividad económica en Argentina e internacionalmente a través de múltiples subsidiarias en cinco sectores principales. En el sector agroindustrial y alimenticio opera MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A., dedicada a la elaboración de aceites y grasas vegetales refinadas, transformación de productos agropecuarios y comercialización de productos de consumo masivo, y GOYAIKE S.A.A.C.I. y F., que desarrolla actividades de agricultura, ganadería, biotecnología reproductiva y producción láctea.
6. En el sector energético, PECOM SERVICIOS ENERGÍA S.A.U. se especializa en construcción y operación de obras hidrocarburíferas. Otras subsidiarias operan en energía eléctrica, telecomunicaciones, servicios ambientales y combustibles nucleares, incluyendo participación en proyectos de litio. El grupo mantiene presencia en biocombustibles y presta servicios especializados administrativos, contables y legales.
7. La división inmobiliaria opera a través de PAUEN S.A., SUDACIA S.A.U. y SIEMA S.A., que desarrollan actividades de identificación, evaluación, adquisición y desarrollo de terrenos para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Esta división incluye administración integral de propiedades, gestión de alquileres, desarrollo de proyectos de construcción y

emprendimientos inmobiliarios. Complementariamente, realiza operaciones financieras mediante inversión en instrumentos del mercado de capitales, otorgamiento de préstamos y participación en fideicomisos de inversión inmobiliaria.

8. El grupo mantiene subsidiarias internacionales en Brasil y Uruguay para investigación de mercado, promoción comercial y comercialización de *commodities* agrícolas.

I.2.2. El objeto de la operación

9. La operación consiste en la adquisición de un complejo de campos rurales ubicado en la zona agrícola de los distritos de Timbúes y Puerto General San Martín, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. El activo comprende siete lotes de terrenos que abarcan aproximadamente 220 hectáreas de tierras productivas, con todas las construcciones, instalaciones y mejoras adheridas al suelo.
10. Los inmuebles se encuentran distribuidos en la región cerealera santafesina, registrados mediante planos de mensura y subdivisión ante el Departamento Topográfico de la Provincia de Santa Fe y el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) durante 1997.
11. Según informó la parte consultante, estos campos no estuvieron afectados a actividades productivas o comerciales del vendedor ni del comprador durante el último año.
12. Sin embargo, el 16 de abril de 2025, MOLINOS AGRO celebró un contrato de arrendamiento rural de los inmuebles con un tercero independiente al grupo comprador, por un plazo de tres años con opción de rescisión sin causa a partir del segundo año. El arrendatario destinará las tierras a la producción agrícola mediante la siembra y cosecha de cultivos tradicionales de la región (soja, maíz, girasol y trigo), además de realizar tareas de control de malezas y trabajos mecánicos asociados.

II PROCEDIMIENTO

13. El 2 de enero de 2025, MOLINOS AGRO se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) a fin de solicitar una opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 respecto a la necesidad de notificar la operación que detalla en su presentación.
14. El 21 de enero de 2025, esta CNDC, efectuó un requerimiento a la parte consultante comunicándole que el plazo establecido en el artículo 8 del Anexo I del Decreto 89/2001 y apartado a.4 del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006, no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo allí solicitado¹.
15. El 9 de septiembre de 2025, MOLINOS AGRO efectuó una presentación dando cumplimiento formal a todo lo requerido por esta CNDC, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

III CUESTIÓN PLANTEADA Y SU ANÁLISIS

III.1. Planteo de la parte consultante

16. La operación traída a consulta consiste en la adquisición por parte de MOLINOS AGRO de los inmuebles objeto de la operación.

¹ Ver providencia PV-2025-07012557-APN-DNCE#CNDC.

17. MOLINOS AGRO entendió que la operación bajo consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, toda vez que consideró que no implica una toma de control de una unidad empresarial independiente por parte de la parte consultante.
18. Expuso que los inmuebles no constituyen una empresa ni una parte sustancial de la misma, sino que son simples activos que no generan volumen de negocios ni una clientela propia y por eso no hay una concentración en los términos de la normativa especial aplicable.
19. Citó jurisprudencia y doctrina de aplicación a la materia.
20. Solicitó la suspensión del término previsto en el artículo 9° de la Ley 27.442.

III.2. Análisis de la cuestión planteada

21. Es necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. Cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
22. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es vale traer a colación lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley 27.442, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciere primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
23. A su vez, el artículo 11 de la Ley 27.442 enumera los casos en los que, si bien una operación quedaría sujeta a la obligación de notificar porque cumple los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
24. Entonces, para que una transacción deba ser notificada, deben cumplirse tres requisitos: (i) la operación encuadra en la definición del artículo 7° de la Ley 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas supera en el país el monto estipulado en el artículo 9° de la misma norma; y (iii) la operación no encuadra en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar que enumera el artículo 11 de Ley 27.442.
25. La operación consiste en la transferencia de inmuebles con derechos y obligaciones sobre servidumbres. La cuestión es determinar si constituye una transferencia de activos según el artículo 7°, inc. (d) de la Ley 27.442
26. Hay que establecer si los activos adquiridos están entre aquellos que la jurisprudencia de esta CNDC considera como *“activos de una empresa”* y, por lo tanto, un cambio de control sobre ellos puede quedar sujeto a la obligación de notificación prevista en la norma o si, por el contrario, estamos ante la toma de control fáctico o jurídico de un conjunto de elementos (inmuebles, contratos, etc.)
27. La compra de inmuebles ha sido analizada en reiteradas oportunidades y la pauta es que su adquisición deberá ser notificada cuando ese objeto pueda ser considerado como una unidad de negocios; es decir, que permita el desarrollo de una o varias actividades, a las que se le pueda

“... atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de generar asuntos de naturaleza económica”.²

28. Específicamente, respecto a la compra de inmuebles, adquiere relevancia en una operación si, luego de la transferencia, será destinado a la misma actividad económica y si quien lo adquiere, o alguna de sus controlantes y/o controladas, se dedica a la actividad inmobiliaria o bien desarrolla la misma actividad que se viene efectuando en el inmueble adquirido.³ Especialmente cabe verificar la existencia de continuidad con la actividad o bien transferencia de un fondo de comercio. Sin embargo, cabe destacar que el inmueble debe constituir una unidad de negocio y no puede ser considerado activo si, por ejemplo, será utilizado como vivienda particular de quien adquiere.⁴
29. Cabe adelantar que los inmuebles pueden considerarse dentro del concepto de activos (conforme lo ya descripto), toda vez que una de las empresas integrantes del grupo comprador, en particular, PAEUN S.A., se dedica a la actividad inmobiliaria y, además, que la compradora arrendó los inmuebles objeto.
30. En primer lugar, coincidiendo con la parte consultante, cabe decir que los objetos, en el último año, no estuvieron afectados a ninguna actividad productiva o comercial, sino que eran terrenos no edificados o sin uso específico, sujetos a servidumbres.
31. Previamente, hasta el 2021, los inmuebles fueron objeto de contratos de locación, con un mismo locatario, para el desarrollo de actividades agropecuarias (cultivos maíz y soja).
32. Conforme lo informado por la consultante, existen tres servidumbres sobre los inmuebles:
 - (a) **Servidumbres de electroducto** (lotes A y B): Para instalación de líneas de alta tensión a favor de la empresa provincial de energía de Santa Fe. Se encuentran inscriptas provisionalmente en el registro de la propiedad, pendientes de constitución definitiva mediante proceso judicial en curso.
 - (b) **Servidumbre de paso ferroviario** (lote A1): Compromiso de conceder servidumbre no exclusiva y perpetua para desvío ferroviario privado a favor de un tercero. Pendiente de formalización mediante escritura pública.
33. En todos los casos, el vendedor cedió a MOLINOS AGRO su posición jurídica en los procesos y contratos respectivos mediante acuerdos complementarios y cesión de derechos litigiosos.
34. La transacción no incluye fondo de comercio ni traspaso de clientela, conforme surge de la escritura pública de compraventa aportada, en línea con que los inmuebles no contaban con explotación comercial al momento de la operación.
35. Se indagó si los inmuebles en desuso podrían ser adaptados en el corto plazo y con baja inversión para actividad económica.

² Definición adoptada en la Opinión Consultiva 83/2000, caratulada “YPF SOCIEDAD ANONIMA y ESSO SAPA (OPI N.º 83)” y reiterada en las Opinión Consultiva 131/2007, caratulada “TRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. Y BANCO RIO DE LA PLATA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACION LEY 25.156 (OPI N.º 131)”.

³ Definición consignada en la Opinión Consultiva 361/2023, caratulada ““MERCEDES- BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U. (SYAR SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA Y COMERCIAL) S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442” (OPI 361)”.

⁴ Definición consignada de la Opinión Consultiva 274/2016, caratulada: “SIDEKO AMERICANA S.A. y WPA S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 274)”.

36. La parte consultante indicó que, debido a que uno de los terrenos se encuentra frente al río, estos podrían ser aptos para actividades agroindustriales y exportadoras, pero no cuenta con ningún proyecto en curso o propuesto para desarrollar actividad sobre estos.
37. La siembra sería la actividad para la cual los inmuebles podrían ser aptos en corto plazo, requiriendo estudios de suelo y preparación del mismo. Sin embargo, el grupo comprador no se dedica a esa actividad comercial. Aclaró que, de sembrar, sería únicamente con fines de protección para impedir ocupación de terceros.
38. Los estudios y preparación de suelo podrían realizarse en corto plazo (no más de tres meses) con muy baja inversión, pero la compradora no tiene previsto sembrar con fines productivos y, de hacerlo, sería económicamente insignificante.
39. La parte consultante aclaró respecto de GOYAIKE S.A.A.C.I. y F. (empresa del grupo comprador) que posee inmuebles donde produce granos para alimentación de ganado propio, otorga servicios de multiplicación de semillas forrajeras en 140 hectáreas para terceros y arrienda 400 hectáreas a terceros para producción de semillas y granos.
40. MOLINOS AGRO tampoco tiene previsto ningún proyecto industrial en el corto plazo ni está realizando anteproyecto alguno. Esto requiere planificación que incluye presupuesto, financiamiento, diseño, autorizaciones gubernamentales, estudios de impacto ambiental, construcción, instalación y pruebas.
41. Ahora bien, con posterioridad al cierre de la operación, MOLINOS AGRO celebró un contrato de arrendamiento rural de los inmuebles con un tercero en los términos previamente explicitados. Los inmuebles se encuentran actualmente arrendados para siembra y cosecha de cultivos.
42. Los elementos que surgen del trámite son: (i) no hay traspaso de fondo de comercio ni clientela asociada; (ii) no se desarrolló actividad económica en los inmuebles en el último año, aunque en la actualidad sí se desarrolla; (iii) no había intención de llevar adelante ningún proyecto antes de la compra, pero en el corto plazo fue arrendado para siembra y cosecha; (iv) el grupo comprador se dedica a actividad inmobiliaria (a través de PAUEN S.A.) aunque no comercializa a terceros el producto de la actividad agropecuaria que realiza para consumo propio.
43. El artículo 11, inc. d), de la Ley 27.442 enumera los casos exceptuados de la notificación prevista en el artículo 9º, estableciendo que están exceptuadas “... las adquisiciones de empresas que no hayan registrado actividad en el país en el último año, salvo que las actividades principales de la empresa objeto y de la empresa adquirente fuera coincidentes.”
44. Dicha excepción no puede entonces aplicarse al caso, pues el grupo comprador realiza la misma actividad a la que el objeto se dedica (inmobiliaria y desarrollo agropecuario).
45. En relación con lo solicitado por MOLINOS AGRO sobre la suspensión del plazo para notificar la operación bajo estudio, deberá comunicarse que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica (B.O. 24/7/2006).

IV CONCLUSIONES

46. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:
 - (a) Disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la Ley 27.442;

- (b) Comunicar a MOLINOS AGRO S.A. que resulta de aplicación el punto a.1 de la Resolución 26/2006 de la ex Secretaría de Coordinación Técnica, y
 - (c) Hacer saber a MOLINOS AGRO S.A. que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.
47. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 374 - Dictamen - Sujeta a notificación (artículo 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.11 13:56:55 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.11 14:04:55 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.11 14:28:10 -03:00

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.09.11 14:53:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.09.11 14:54:16 -03:00